

Paula Sarno Braga



PROCESSO CIVIL

**TUTELA DE CONHECIMENTO
(PROCEDIMENTO COMUM), TUTELA
PROVISÓRIA, RECURSOS CÍVEIS**



2023



Petição Inicial e Propositura da Demanda

1. CONCEITO E FUNÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial é a **peça escrita** em que é formalizada a demanda do autor.

De um lado, **veicula a demanda (conteúdo)**, individualizando seus três elementos de identificação: partes, pedido e causa de pedir. Funciona, assim, como uma **“carteira de identidade” da demanda**, com uma “impressão digital” sua, que a identifica e individualiza, para que não seja confundida com nenhuma outra. Com isso, delimita aquilo que será objeto de apreciação jurisdicional, funcionando como um projeto do que se pretende que seja a sentença judicial (CALMON DE PASSOS, 2004, p. 186).

De outro lado, o protocolo da petição inicial **formaliza a demanda (ato)**, i.e., o ato de propositura da demanda (art. 312, CPC), provocando a **instauração do processo**. A petição inicial é o instrumento de instauração do processo (DINAMARCO, 2009, p. 362 e 363).

2. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL

Os requisitos da petição inicial constam nos arts. 319 e 320, CPC, subdividindo-se em: a) subjetivos, quando relativos aos sujeitos do processo (partes, advogados e juízo); b) objetivos, se referentes ao objeto/conteúdo da demanda (pedido e causa de pedir); e c) estritamente formais, nas situações em que representem formalidades outras exigidas pelo legislador, além da definição dos sujeitos ou do conteúdo da demanda.

2.1. Requisitos subjetivos

Na forma dos arts. 319, I e II, e 103, CPC, são requisitos subjetivos da petição inicial: a) a indicação do juízo para o qual será dirigida a demanda; b) a qualificação das partes da demanda; e c) a presença e assinatura de um advogado, regularmente inscrito na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, que represente o autor.

a) **Indicação do juízo**

A petição inicial deverá ser dirigida ao **juízo competente**, indicado logo no seu cabeçalho.

Deverá ser identificado a partir da aplicação das regras de competência e seguindo o método para determinação da competência estudado no v. 1. desta coleção.

► **Atenção!**

É necessário saber **como fazer esse direcionamento** na prática, ao se elaborar uma petição inicial.

Em se tratando de juízo **singular**, é necessário que se indique: i) o juiz (federal ou estadual, i.e., “de direito”); ii) o juízo (qual a vara e, se for o caso, sua especialidade), e iii) o foro (comarca, se justiça estadual, seção ou subseção judiciária, se justiça federal).

Por ex., para uma ação de alimentos em que o alimentando seja domiciliado na comarca de Salvador, deve constar no cabeçalho da petição inicial o seguinte direcionamento: “Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Vara de Família da Comarca de Salvador, Estado da Bahia”.

Mas o juízo pode ser **colegiado**, um órgão interno de um tribunal, que será definido com base no Regimento Interno do Tribunal. Por ex., em caso de impetração de um mandado de segurança contra ato de juiz de direito da vara cível da Comarca de Salvador, Bahia, assim deve ser o cabeçalho da petição inicial: “Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Desembargador(a) Relator(a) da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia”.

b) **Qualificação das partes**

Após o cabeçalho, no preâmbulo da petição inicial, exige-se que conste a qualificação das partes (autor e réu), com a indicação dos seguintes dados: “os **nomes**, os **prenomes**, o **estado civil**, a existência de **união estável**, a **profissão**, o número de inscrição no **Cadastro de Pessoas Físicas** ou no **Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica**, o **endereço** eletrônico, o domicílio e a residência” (cf. art. 319, II, CPC).

O nome, prenome e CPF (ou CNPJ) das partes são de grande importância para que possam ser elas devidamente identificadas. O estado civil, a existência de união estável e a sua profissão também contribuem para sua identificação. O endereço, eletrônico ou não, é imprescindível para que sejam localizadas e recebam comunicações dos atos processuais.

Demais disso, essa qualificação é necessária para a verificação do **atendimento de regras específicas** que encontram esses dados em seu suporte fático. Por exemplo, em se tratando de ação real imobiliária, se o autor é pessoa casada em regime de comunhão parcial de bens, exige-se que tenha autorização de seu cônjuge para estar em juízo, demonstrando sua capacidade processual (art. 73, CPC); se o autor é estrangeiro ou nacional não residente em território nacional, é necessário que preste caução das custas e dos honorários advocatícios, se não tiver bens imóveis no Brasil que lhes assegurem o pagamento (cf. art. 83, CPC).

A eventual **ausência das informações necessárias** para a qualificação completa do réu deverá ser comunicada pelo autor na petição inicial. Nesse caso, o autor poderá requerer ao juiz as diligências necessárias para obtenção dessas informações (como, por ex., o endereço do réu), na forma do art. 319, § 1º, CPC – e,

também, para obtenção de documentos indispensáveis à propositura da demanda (cf. 320, CPC, e enunciado n. 283, FPPC).

Caso tais diligências não sejam suficientes, permanecendo a qualificação do réu incompleta, a petição inicial ainda assim deverá ser recebida pelo juiz, se for possível a sua citação (art. 319, § 2º CPC), nem que seja por edital (art. 256, I, CPC).

A qualificação incompleta não implicará indeferimento da inicial se a “obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça” (art. 319, § 3º, CPC).

► Atenção!

As regras do art. 319, §§ 2º e 3º, CPC, são especialmente importantes para as situações em que é inviável a qualificação completa do réu, como, por ex., nos casos de **litisconsórcio multitudinário passivo** formado em sede de ações possessórias ajuizadas contra grupo indeterminado, mas determinável de invasores – e, ainda, em número “flutuante”.

Basta que se indiquem aqueles réus que podem ser reconhecidos pelo oficial de justiça no momento da citação, nem que seja mediante uma alcunha ou apelido, esclarecendo que há grupo indeterminado de pessoas envolvidas no local, para que o oficial de justiça possa citar réus incertos e desconhecidos que sejam identificados na hora da diligência – assegurada a citação por edital dos demais (cf. art. 554, §§, CPC).

Se possível, melhor ainda trazer um esboço de qualificação pautada em elementos que permitam citar o(s) líder(es) do grupo ou movimento (FIGUEIRA JR., 1999, p. 251 e 252; DIDIER JR., 2016, p. 358).

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para o provimento do **cargo de Procurador Municipal da Prefeitura de Penalva/MA em 2017 (IMA)** foi exigida a seguinte questão:

De acordo com a Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, a petição inicial indicará:

- I. O número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou o número de registro da CTPS do autor e do réu.
- II. O endereço eletrônico do autor e do réu.
- III. O requerimento para a concessão da justiça gratuita.
- IV. O requerimento para a citação do réu.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

- A) I e II.
- B) II.
- C) II e IV.
- D) I e IV.

Pelo gabarito oficial a resposta correta consta na letra “b”.

No concurso para provimento de **cargo em cartório do Tribunal de Justiça do Amazonas em 2018 (IESES)**, pelo gabarito oficial, foi considerada CERTA a seguinte assertiva constante da letra “D”: “Caso não disponha o autor dos dados completos do réu, poderá o mesmo na petição inicial, requerer ao juiz as diligências necessárias à sua obtenção, não sendo motivo para seu indeferimento”.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para **Advogado da Câmara de São Filipe D'Oeste, RO, em 2020 (IBAPE)**, foi exigida a seguinte questão:

Acerca dos requisitos que a petição inicial deve indicar, segundo o Novo Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta.

- a) A petição inicial dispensa a indicação do valor da causa.
- b) O pedido não precisa ser determinado.
- c) A petição inicial deve mencionar, dentre outras informações, a existência de união estável. Caso o autor não disponha dessa informação, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias para a sua obtenção.
- d) Não se admite em nenhuma hipótese pedido genérico.
- e) Na petição inicial, não é necessário que seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Pelo gabarito oficial a resposta correta é a que consta da letra “c”.

c) **Presença e assinatura de advogado, defensor ou membro do MP.**

É necessário que a petição inicial seja assinada por aquele que tenha capacidade postulatória, i.e., em regra, **advogado regularmente inscrito na OAB, defensor público ou membro do Ministério Público**.

A parte autora, neste ato inaugural do processo, já deve estar devidamente **representada** por advogado ou defensor público, para que se configure sua capacidade postulatória.

Mas há casos em que a capacidade postulatória é conferida à própria parte, como, por exemplo, na ação de alimentos (art. 2º, Lei n. 5.478/1968), nas medidas protetivas de urgência da mulher vítima de violência doméstica ou familiar (art. 19 e 27, Lei n. 11.340/2006), nas causas de juizados especiais cujo valor não exceda vinte salários mínimos, em primeira instância (sendo que mesmo nas causas acima desse valor, a assistência técnica só é obrigatória a partir da fase instrutória, cf. art. 9º, Lei n. 9.099/1995, e III Encontro Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais), e nos casos em que o Ministério Público atua como parte.

Essas não são situações em que se dispensa a capacidade postulatória, mas, sim, em que se atribui esse poder à própria parte.

Mas não basta que a parte esteja representada por advogado, e goze de capacidade postulatória. É necessário que o advogado esteja munido de procuração – onde contenha seu endereço eletrônico e não eletrônico (art. 287, CPC) –, a ser devidamente anexada à petição inicial, para que demonstre a regularidade da representação. A procuração pode ser considerada, também, um documento indispensável à propositura da demanda (art. 320, CPC).

Admite-se, contudo, que a ação seja ajuizada sem a procuração, quando for necessário para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Nesse caso, “advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz”, ratificando os atos até então praticados (art. 104, CPC).

A procuração será dispensada quando a parte estiver representada pela Defensoria Pública ou se a representação decorrer da lei ou da CF (ex.: procurador do Estado) (cf. art. 287, parágrafo único, II e III, CPC).

2.2. Requisitos objetivos. Causa de pedir e pedido

No desenvolvimento da petição inicial, deverão ser expostos a causa de pedir e o pedido (com suas especificações) – que foram tratados com a devida profundidade no v. 1 dessa coleção.

A **causa de pedir** é o fundamento do pedido, abrangendo a exposição do: i) fato ou complexo de fatos, que sofrem incidência da norma jurídica (**fato jurídico**); ii) e o direito dele nascente (**fundamento jurídico**).

Os fatos devem ser narrados com a clareza e a completude necessárias para justificar o nascimento do direito afirmado (fundamento jurídico), e deles deve decorrer logicamente o pedido, sob pena de a petição inicial ser considerada defeituosa (inepta, cf. art. 330, § 1º, CPC).

► Atenção!

Nesse particular, deve-se destacar que a **fundamentação analítica** das decisões judiciais imposta pelo art. 489, §§ 1º e 2º, CPC, e o modelo cooperativo de processo civil que emana da leitura conjunta de diversos dispositivos do CPC (a ex. do art. 5º, 6º, 9º, 10º, 76, caput, 77, VI, 321, CPC), impõem que a petição inicial, assim como todos os **atos de postulação** dos diversos sujeitos processuais, também sejam fundamentados de modo analítico, com observância dos termos do **art. 489, §§ 1º e 2º, CPC**. Trata-se de um dos deveres que emanam da boa-fé processual e da cooperação (arts. 5º e 6º, CPC).

Só para postulações específicas e com razões analíticas são possíveis decisões específicas e com razões analíticas (assim, MARINONI; MITIDIERO; ARENHART, 2015, v. 2, p. 154; DIDIER, 2016, p. 571; exigindo essa sorte de fundamentação em agravo interno, postulação recursal, em que o agravante teria simplesmente repetido os argumentos do recurso especial, inclusive os mesmos precedentes lá constantes, sem demonstrar superação ou distinção dos precedentes invocados na decisão agravada, STJ, 2ª T., AgInt no AREsp n. 853.152/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 13.12.2016, publicado no DJe de 19.12.2016).

Assim, por ex., o sujeito postulante não poderá, ao justificar sua postulação, simplesmente transcrever ou parafrasear o texto de lei (art. 489, § 1º, I, CPC) ou o conceito jurídico indeterminado ou a cláusula geral (art. 489, § 1º, II, CPC), sem a demonstração da sua relação com o caso ou dos motivos de sua incidência no caso concreto.

O **pedido** é o núcleo da petição inicial.

É a pretensão do autor levada a juízo, que se traduz na solicitação de uma providência jurisdicional sobre determinado bem da vida.

Segundo os arts. 322, 324 e 330, § 1º, I e III, CPC, são **requisitos do pedido**:

- a) a **certeza**, exigindo-se que o pedido seja certo, explícito quanto ao que se pretende (PONTES DE MIRANDA, 1999, p. 35), não se admitindo pedido dúbio ou vago (ex.: condenação do réu no que couber ou no que entender necessário) (ASSIS, 2002, p. 234). Entretanto:

i) a sua **interpretação** não pode ser literal ou restrita, devendo:

- considerar o conjunto da postulação como um todo, e como o réu o interpretou em sua defesa (que seria observação do seu comportamento ao longo do processo), em uma interpretação **sistemática** (cf. art. 322, § 2º, e 200 CPC, c/c art. 113, *caput* e §1.º, I, CC, alterado pela Lei n. 13.874/2019, e STJ, 3.ª T., REsp n. 1.049.560-MG, rel. Min. Nancy Andriighi, j. 4.11.2010, publicado no DPJ de 16.11.2010);
- o princípio da **boa-fé**, os usos, os costumes e as práticas do foro (cf., arts. 322, § 2º, e 200 CPC, c/c art. 113, *caput* e §1.º, II e III, CC, alterado pela Lei n. 13.874/2019); e, ainda,
- a intenção no pedido consubstanciada, embora partindo de sua literalidade textual, em uma interpretação **teleológica** (cf. art. 112, CC, c/c 200, CPC; e, no contexto do pedido de desistência, STJ, 3.ª T., REsp n. 613.732-RR, rel. Min. Nancy Andriighi, j. em 10.11.2005, publicado no DJe de 20.02.2006) - respeitado o contraditório e a ampla defesa para o réu (DIDIER JR., 2016, p. 598);
- admite-se, em alguns casos, o **pedido implícito**, i.e., aquele que deverá ser apreciado, ainda que não expressamente formulado, só é admitido por lei em casos excepcionais, tais como a condenação em juros e correção monetária (art. 322, § 1º, CPC, e arts. 404-406, CC), em despesas e honorários advocatícios (art. 322, § 1º, CPC), em prestações vincendas (art. 323, CPC), em juros sobre capital próprio e dividendos nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia (cf. entendimento do STJ, em incidente de julgamento de recursos repetitivos, 2.ª Seção, REsp n. 1.373.438-RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 11.6.2014, publicado no DJe de 17.6.2014), e em alimentos (na ação de investigação de paternidade, cf. FARIAS, , 2003, p. 901; STJ, 4.ª T., REsp n. 257.885-RS, j. em 21.9.2000, publicado no DJe de 6.11.2000; STJ, 4.ª T., REsp n. 821.402-MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 8.4.2008, publicado no DJe de 22.4.2008; STJ, 4.ª T., REsp n. 819.729-CE, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 9.12.2008, publicado no DJe de 2.2.2009).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento de cargo de **Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina em 2019** foi considerada FALSA a seguinte assertiva: “Nos termos do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, mediante pedido expresso do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las”.

- b) a **determinabilidade (ou liquidez)**, impondo-se que o pedido seja delimitado em sua qualidade e quantidade (inclusive na reconvenção, cf. art. 324, § 2º, CPC), só se admitindo, excepcionalmente, a formulação de pedido mediato genérico (ilíquido), nas hipóteses do art. 324, § 1º, CPC, ou seja:
- “nas **ações universais**, se o autor não puder individuar os bens demandados”, que são aquelas em que se discute ou se reivindica parte de uma

universalidade de fato ou de direito, cf. arts. 90 e 91, CC (ex.: rebanho, biblioteca ou espólio), como seria o caso da petição de herança e da ação em que se pretende a entrega de um rebanho;

- nas **ações indenizatórias**, “quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato” (lícito ou ilícito), o que só autoriza a formulação de pedido genérico naquelas que se refiram a danos (materiais ou morais) continuados, protraídos no tempo, de modo que, no momento da propositura da demanda, não há, ainda, como se apurar sua extensão – a exemplo daquele que decorre da inscrição indevida de consumidor em cadastro de consumo (no que se refere à exigência de liquidez do pedido de indenização por dano moral não-continuado, que é confirmada pela exigência do art. 292, V, CPC, adiante analisado, tem-se FIGUEIRA JR, 2007, p. 108 e 109; NERY JUNIOR; NERY, 2006, p. 484; DIDIER JR., 2016, p. 590 e 591; contra, em razão da subjetividade da matéria, STJ, 1.^a T., REsp n. 693.172/MG, rel. Min. Luiz Fux, j. em 23.8.2005, publicado no DPJ de 12.9.2005; STJ, 3.^a T., AgRg nos EDcl no AREsp n. 158.865/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 26.6.2012, publicado no DPJ de 29.6.2012; STJ, 4.^a T., REsp n. 645.729/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 11.12.2012, publicado no DJe de 1.2.2013; STJ, 3.^a T., REsp n. 1.313.643/SP, rel. Min Sidnei Beneti., j. em 22.05.2012, publicado no DJe de 13.6.2012; ainda admitem pedido genérico, na vigência do CPC/2015, SOUSA, 2016, p. 411 e 412);
 - “quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de **ato que deva ser praticado pelo réu**”, a exemplo da cobrança que depende de uma prestação de contas por parte do réu;
- c) a **clareza**, na medida em que deve ser inteligível, passível de ser compreendido (cf., DIDIER JR., 2017, p. 639);
- d) a **concludência (ou coerência)**, exigindo-se que o pedido seja concludente e, pois, decorra logicamente de causa de pedir (ex.: cláusulas abusivas conduzem a pedido de invalidação de contrato e, não, de resolução) (Cf. PONTES DE MIRANDA, 1999, p. 36; ASSIS, 2002 p. 236; AMARAL SANTOS, 2009, p. 161; DIDIER JR., 2016, p. 575).

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para **Auditor Fiscal Jurídico da Receita Estadual da SEFAZ-CE, em 2021 (CESPE/CEBRASPE)**, foi considerada errada a seguinte assertiva: “A possibilidade de o autor formular, em ação cível, pedido genérico consiste em exceção à regra de que o pedido deve ser certo”.

► Atenção!

O art. 328, CPC, traz regra para o **pedido de um (ou alguns) dos credores de obrigação indivisível**.

De acordo com esse dispositivo, havendo vários credores de obrigação indivisível, se um (ou alguns) deles vai a juízo cobrar o seu cumprimento, os outros poderão exigir sua parte/quinhão em dinheiro (art. 261, CC, e 328, CPC), desde que arquem,

proporcionalmente, com as despesas da cobrança judicial, o que abrange os honorários advocatícios (art. 328, CPC).

Dessa forma, os credores que não participaram do processo terão legitimidade para executar a sentença na parte que lhe cabe ou para levantar seu quinhão em dinheiro em sede de execução promovida por outro credor, abatidas as despesas e honorários proporcionalmente devidos (CALMON DE PASSOS, 2004, p. 224). Isso só não será possível para o credor contra o qual o devedor tenha alguma exceção pessoal, cf. art. 274, CC (DIDIER JR., 2016, p. 594).

Nos termos dos arts. 326 e 327, CPC, admite-se a cumulação objetiva de ações, também chamada de **cumulação de pedidos**, podendo ela ser:

- a) **própria**, quando se formula mais de um pedido visando que todos eles sejam acolhidos, o que pode se dar de forma:
 - i. **simples**, quando são cumulados **pedidos autônomos**, independentes entre si, de modo que o juiz pode acolher um, alguns, todos ou nenhum (ex.: indenização por dano moral e indenização por dano material; indenização por dano estético e indenização por dano moral, cf. enunciados n. 37 e 387, súmula do STJ);
 - ii. **sucessiva**, quando há entre os pedidos cumulados um vínculo de **precedência lógica** (preliminaridade ou prejudicialidade), de forma que o acolhimento de um pedido pressupõe logicamente o acolhimento do pedido anterior (ex.: acolhimento dos alimentos pressupõe o acolhimento do reconhecimento de paternidade).
- b) **imprópria**, quando se formula mais de um pedido visando que um deles seja acolhido (cf. art. 326, CPC), o que pode se dar de forma:
 - i. **eventual (subsidiária)** (art. 326, *caput*, CPC), quando se **estabelece** uma **ordem de preferência** entre os pedidos cumulados, havendo um pedido principal e, para a eventualidade de não ser ele acolhido (ou não poder ser examinado por inadmissibilidade, cf. enunciado n. 287, FPPC), um pedido subsidiário (ex.: pedido de invalidação do contrato, senão, caso não seja acolhido, a revisão de algumas cláusulas). O juiz fica preso à ordem de preferência estabelecida pelo autor, logo:
 - deve analisar, **em primeiro lugar, o pedido principal** – mesmo que o réu reconheça a procedência do pedido subsidiário (TUCCI, 2001, p. 62; STJ, 3.^a T., REsp n. 8.892-SP, rel. Min. Dias Trindade, j. em 30.04.1991, publicado no DJJ de 27.05.1991);
 - se **acolhido o pedido principal** e réu recorre, esse recurso devolve para o tribunal a análise do pedido subsidiário (cf. art. 1.013, § 3º, III, CPC, e enunciado n. 102, FPPC); se acolhido o pedido principal e o réu não recorre (ou seu recurso não é provido), não haverá coisa julgada sobre o pedido subsidiário, que não foi examinado (STF, 2.^a T. AI n. 194.653/SP AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 16.09.1997, publicado no DJJ de 7.11.1997);

- só quando **não é acolhido o pedido principal**, pode-se passar para **análise do pedido subsidiário**. Nesse caso, se não analisa o pedido subsidiário, a decisão será omissa (*citra petita*) (STJ, 3.^a T., EDcl no REsp n. 26.423/SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. em 09.02.1993, publicado no DPJ de 22.03.1993);
 - se analisado e **acolhido o pedido subsidiário**, haverá sucumbência parcial do autor que justifique sua condenação nas despesas processuais e nos honorários advocatícios (a favor, DIDIER JR., 2016, p. 580; STJ, Corte Especial, EREsp n. 616.918/MG, rel. Min. Castro Meira, j. em 02.10.2010, publicado no DJe de 23.08.2010; STJ, 2.^a T., REsp n. 1.158.754/RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. em 24.08.2010, publicado no DJe de 30.09.2010; contra, STJ, 4.^a T., REsp n. 52.750, rel. Min. Barros Monteiro, j. em 12.09.1994, publicado no DJ de 14.11.1994), bem como haverá interesse em recorrer para fazer prevalecer o pedido principal, porquanto tenha manifestado sua preferência sobre ele (enunciado n. 288, FPPC); sendo que, por fim,
 - se **acolhido parte do pedido principal**, pode-se passar para a análise do pedido subsidiário cujo acolhimento se revele mais vantajoso para a parte (TUCCI, 2001, p. 62).
- ii. **alternativa** (art. 326, parágrafo único, CPC), quando **não se estabelece uma ordem de preferência** entre os pedidos cumulados, pretendendo-se que seja acolhido um ou outro (e “tanto faz”) (ex.: diante de um vício redibitório na coisa adquirida, pode cumular pedidos de que o juiz determine o abatimento no preço da coisa ou a devolução da coisa mediante restituição da quantia paga). Acolhido um dos pedidos, considera-se que o autor saiu inteiramente vitorioso, pois nada além disso poderia ter sido acolhido, de modo que a sucumbência deve ser suportada pelo réu (cf. enunciado n.º 109 da Jornada de Processo Civil do CJF/STJ). Logo, não há sucumbência parcial, nem caberá recurso contra essa decisão, afinal o autor não revelou preferência por nenhum dos pedidos, não havendo interesse em um recurso visando fazer prevalecer o outro.

► **Atenção!**

Não se deve confundir a cumulação alternativa de pedidos – em que há no mínimo dois pedidos cumulados –, com a formulação de um único **pedido alternativo** (art. 325, CPC). O pedido alternativo é aquele que é fundado em uma obrigação alternativa e que, portanto, pode ser adimplida de mais de uma forma.

Nesse caso: “Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo”, cf. art. 325, parágrafo único, CPC.

Por outro lado, quando a escolha cabe ao autor, ele não formulará pedido alternativo, mas, sim, fixo, já manifestando sua escolha na inicial – salvo se optar por escolher na fase de execução, formulando, na fase de conhecimento um pedido ainda alternativo (MOREIRA, 2007, p. 13).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para **Assessor Jurídico – CODEVASF, em 2021 (CESPE/CEBRASPE)**, foi cobrada a seguinte questão:

A respeito dos prazos no processo civil, da tutela provisória, da petição inicial, do processo de execução e do mandado de segurança, julgue o item a seguir.

“Ocorrerá cumulação subsidiária ou eventual caso o autor da ação cumule dois ou mais pedidos sem estabelecer ordem de preferência entre eles”.

Segundo o gabarito oficial, a assertiva foi considerada ERRADA.

Cumulação própria	Simplex	Pretensões autônomas
	Sucessiva	Pretensões com vínculo de precedência lógica
Cumulação imprópria	Eventual	Pretensões com ordem de preferência
	Alternativa	Pretensões sem ordem de preferência

Entretanto, no art. 327, § 1º, CPC, encontram-se dispostos **requisitos necessários** para a admissibilidade de cumulação de pedidos.

O primeiro deles é a exigência de que haja **compatibilidade entre os pedidos** cumulados (ex.: não seriam compatíveis entre si pedidos de revisão e invalidação de um mesmo contrato). Ressalva-se, contudo, a possibilidade de cumulação imprópria de pedidos incompatíveis, na medida em que não se pretende o acolhimento simultâneo de todos eles, cf. art. 327, § 3º, CPC.

O segundo deles é a necessidade de que o juízo tenha **competência absoluta** para a apreciação de todos os pedidos cumulados. Em caso de incompetência absoluta para um dos pedidos, deverá ele ser inadmitido, prosseguindo a demanda para o processamento do outro. É o que se pode extrair do enunciado da súmula n. 170, STJ: “Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio” (DIDIER JR., 2016, p. 582).

Essa é a razão de ser do art. 45, §§ 1º e 2º, CPC, que trata da incompetência absoluta do juízo para apreciação de pedido que envolva ente federal: “o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas”.

A título de exemplificação, há entendimento da 4.ª T. do STJ no sentido de que não é cabível a cumulação do pedido de decretação de nulidade de registro de marca com pedido de condenação na reparação de danos causados por um particular que utiliza indevidamente marca pertencente ao outro particular. Isso porque o primeiro pedido seria de competência absoluta da Justiça Federal, em razão da existência de interesse do INPI (autarquia federal) e do art. 175, da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), já o segundo pedido só envolve par-

ticulares, sendo de competência absoluta e residual da Justiça Estadual (STJ, 4.^a T., REsp n. 1188105-RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 5.3.2013, publicado no DJE de 12.4.2013; STJ, 3.^a T., REsp n. 1.848.033-RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 19.10.2021, publicado no DJE de 12.11.2021).

Observe-se que a incompetência relativa do juízo para um dos pedidos não conduz à sua inadmissão. Em sendo os pedidos cumulados conexos, o juízo será prevento e terá competência funcional e absoluta para apreciação de ambos (enunciado n. 289, FPPC). Não havendo conexão, caberá ao réu arguir a incompetência relativa e requerer o desmembramento da inicial (ASSIS, 2002, p. 266; GRECO FILHO, 1997, p. 105).

O terceiro e último requisito é a **identidade ou conversibilidade do rito**.

Haverá **identidade de ritos**, quando para todos os pedidos cumulados estiver previsto um mesmo rito adequado em lei.

Pedido 01	
Pedido 02	Mesmo Procedimento
Pedido 03	

Caberá a **conversibilidade de ritos**, quando para os pedidos cumulados estiverem previstos ritos distintos em lei, mas é possível a conversão de todos eles no rito comum – caso em que não ficará excluída a aplicação de técnicas diferenciadas previstas para os ritos especiais originariamente cabíveis previstos no CPC ou em leis especiais (cf. enunciado n. 506, FPPC), que sejam compatíveis com o rito comum (art. 327, § 2º, CPC).

Pedido 01	Procedimento 01
Pedido 02	Procedimento 02
Pedido 03	Procedimento 03

Por exemplo, admite-se a cumulação de pedido de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por inadimplemento do promitente comprador de prestações pendentes, com pedido de reintegração de posse do promitente vendedor na coisa prometida a venda, pelo rito comum, aplicando-se a técnica diferenciada do rito especial possessório de limitação da cognição, para excluir do conhecimento do juiz matéria relativa ao domínio o bem (exemplo de DIDIER JR., 2016, p. 583).

Mas essa conversibilidade só é possível quando rito especial afastado é **opcional**, disponível, não tendo sido estabelecido para atender interesse público (ex.: mandado de segurança, possessório, monitório). Caso o rito especial seja

obrigatório, indisponível, instituído para atender interesse público (ex.: inventário e partilha, improbidade, interdição), essa conversão em rito comum não será possível, não se admitindo a cumulação dos pedidos (ex.: pedir a interdição de um dos herdeiros ou investigação de paternidade do falecido juntamente com inventário) (nesse sentido, sustentando uma disponibilidade relativa dos ritos, cf. FIGUEIRA JR., 2007, p. 106-115; também assim, só que acrescentando obrigatoriedade do rito quando visa “tutelar uma situação material extremamente peculiar” ou “proteger o demandado”, salvo, nesse último caso, se afastado por ajuste das partes, DIDIER JR., CABRAL, CUNHA, 2018, p. 42; entendendo que se trata de regra que impõe conversão no rito comum e ratifica a indisponibilidade dos ritos, ABELHA, 2003, p. 34 e 35; prega a indisponibilidade dos ritos, regidos por norma cogente, CALMON DE PASSOS, 2004, p. 4, 5, 6 e 261; visualizando o art. 327, § 1º, III, CPC, como exceção a regra da indisponibilidade dos ritos, DINAMARCO, 2002, p. 169 e 170).

► Atenção!

Observe-se que esse artigo 327, § 2º, CPC, abre o procedimento comum a adaptações promovidas pelo juiz em seu curso, mediante importação de técnicas típicas de procedimentos especiais. Pode-se cogitar, assim, da previsão, nesse dispositivo, de uma **cláusula geral de adaptação ou adequação jurisdicional** do procedimento comum, consistindo em uma manifestação no plano infraconstitucional do princípio da adequação (DIDIER JR., 2016, p. 584).

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para **Procurador da Prefeitura de São João da Boa Vista, SP, em 2020 (IPEFAE)**, foi exigida a seguinte questão:

Marque a alternativa que apresenta erro:

- a) Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
- b) O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo e quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, somente se o autor não tiver formulado pedido alternativo.
- c) Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
- d) A petição inicial não será indeferida pela falta de indicação de dados pessoais das partes, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Pelo gabarito oficial a resposta correta é a que consta da letra “b”.

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para **Advogado da Câmara de São Filipe D'Oeste, RO, em 2020 (IBAPE)**, foi exigida a seguinte questão:

De acordo com o Novo Código de Processo Civil, a alternativa INCORRETA é:

- a) a petição inicial será indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, e não forem atendidas as prescrições dos Artigos 106 e 321 do Código de Processo Civil.
- b) indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.
- c) o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.
- d) é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.
- e) é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, devendo haver entre eles conexão.

Pelo gabarito oficial a resposta correta é a que consta da letra “e”.

2.3. Requisitos formais**a) Valor da causa.**

Na parte final da petição inicial, logo após a formulação do pedido com todas as suas especificações, deve constar o valor da causa, conforme exigido pelo art. 319, V, CPC.

A toda causa deve ser atribuído um **valor certo**, fixado em **moeda corrente nacional**, e de acordo com as regras dos arts. 291-293, CPC – mesmo que a causa não tenha conteúdo econômico que possa ser aferido de imediato. Não há causa sem valor ou de valor inestimável.

O valor da causa funciona como **base de cálculo** de **custas e multas processuais**, e serve para determinar, em alguns casos, o órgão que tem **competência** para julgar a causa, o **procedimento** a ser empregado, bem como para definir o **recurso cabível** contra uma determinada decisão (ex.: art. 34, Lei n. 6.830/1980) (cf., CALMON DE PASSOS, 2004, p. 195; DIDIER JR., 2017, p. 626; GRECO FILHO, 2009, p. 107).

A princípio, a **fixação do valor da causa** se dará de acordo com os **critérios legais** do **art. 292, CPC**, quando se enquadrar em uma das hipóteses ali previstas. São elas, mais especificamente, as seguintes:

- a) na ação de **cobrança de dívida**, o valor da causa deverá corresponder à soma do valor principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, corrigidos monetariamente, até a data de propositura da ação;
- b) na ação que verse sobre a **existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou a rescisão de ato jurídico**, inclusive dos contratos, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato ou daquela parcela que é objeto de controvérsia judicial;

- c) na ação de **alimentos**, o valor da causa deverá corresponder à soma de 12 (doze) prestações mensais pretendidas pelo autor;
- d) na ação de **divisão, demarcação e reivindicação**, o valor da causa deverá corresponder ao valor de avaliação da área ou do bem objeto da causa;
- e) na ação **indenizatória**, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa deverá corresponder ao valor pretendido a título de indenização. Com essa regra, observe-se que o legislador exige que o autor formule pedido determinado (líquido) quanto ao valor pretendido a título de danos morais, contrariando a já citada jurisprudência do STJ anterior ao CPC/2015 que admitia pedido genérico. O pedido genérico só será possível quando se tratar de dano continuado, que se protraí no tempo, cf. art. 324, § 1º, II, CPC, acima comentado;
- f) na ação em que há **cumulação própria de pedidos** – que é aquela em que se visa o acolhimento de todos eles –, o valor da causa deverá corresponder à quantia equivalente à **soma dos valores de todos** eles;
- g) na ação em que há **cumulação alternativa** de pedidos – visando acolhimento de um ou outro –, o valor da causa deverá corresponder ao montante do pedido de **maior valor**;
- h) na ação em que há **cumulação eventual** de pedidos – com um pedido principal e, para o caso de sua rejeição, um pedido subsidiário – o valor da causa deverá corresponder ao valor do **pedido principal**;
- i) na ação em que se pede a condenação em **prestações vencidas e vincendas**, o valor da causa deverá corresponder à soma do valor de todas elas. Entretanto, o valor das prestações vincendas será o correspondente a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou superior a 1 (um) ano; se a obrigação for por tempo inferior a 1 (um) ano, será o correspondente à soma de todas as prestações.

Caso a demanda não se enquadre em uma das hipóteses prescritas no dispositivo, o valor da causa será fixado a **critério da parte autora**, considerando a **expressão econômica da causa** – com base no que é pretendido e, não, no que é efetivamente devido –, quando existente, **senão** de acordo com **seu arbítrio**. Neste caso, o controle judicial da correção do valor da causa deverá ser realizado de acordo com a boa-fé – afastando-se abusos –, a razoabilidade e a proporcionalidade (DIDIER JR., 2017, p. 626).

Cumulando o autor um primeiro pedido que se enquadre em um dos critérios legais do art. 292, CPC, ou que tenha expressão econômica, com um segundo pedido que não seja economicamente avaliável, o valor da causa deverá ser fixado com base no primeiro deles (STJ, 3.^a T., REsp n. 713.800/MA, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 11.3.2008, publicado no DJe de 1.4.2008).

Em qualquer caso, o **controle judicial** sobre a correção do valor da causa poderá ser realizado **de ofício** e por arbitramento, quando não estiver de acordo com o conteúdo patrimonial da causa ou o proveito econômico pretendido pelo autor. Em sendo determinada a majoração do valor da causa, caberá ao autor proceder ao recolhimento das custas correspondentes.

Além disso, há precedente do STJ no sentido de que o juiz pode determinar a **diminuição equitativa** do valor da causa considerado excessivo, a ponto de prejudicar o exercício de algum ônus ou faculdade do réu que dependa do recolhimento de custas calculadas sobre seu valor (STJ, 3.^a T., REsp n. 784.986, rel. Min., Nancy Andrighi, j. em 29.11.2005, publicado no DJe de 01.02.2006).

Mas esse controle judicial pode se dar mediante provocação, mais especificamente por impugnação do valor da causa apresentada pelo réu, na contestação, sob pena de preclusão (art. 293, CPC).

O juiz decidirá a questão por decisão interlocutória só impugnável por apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1º, CPC).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento de cargo de **Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em 2019 (CESPE)** foi exigida a seguinte questão:

De acordo com o CPC, na ação em que houver pedido subsidiário, o valor da causa corresponderá:

- a) à soma dos valores dos pedidos principal e subsidiário.
- b) ao pedido de maior valor, entre o principal e o subsidiário.
- c) à média dos valores dos pedidos principal e subsidiário.
- d) ao valor do pedido principal.
- e) ao valor de qualquer dos pedidos, principal ou subsidiário, desde que a diferença dos seus valores seja de até 5%.

Pelo gabarito oficial a resposta correta consta na letra “D”.

No concurso para Promotor de **Justiça Adjunto do MPDFT, em 2021 (MPDFT)**, foi considerada CERTA a seguinte assertiva: “Nas ações fundadas em dano moral, o valor da causa deverá ser correspondente ao valor pretendido”.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento do cargo de **Juiz Substituto do TJPR em 2017 (CESPE)** foi exigida a seguinte questão:

Determinado indivíduo ajuizou ação de indenização por danos morais contra empresa de comunicação e apontou como causa de pedir a publicação de reportagem que alega ter violado sua dignidade.

Com referência a essa situação hipotética e a aspectos processuais a ela pertinentes, assinale a opção correta.

- A) Havendo incorreção na atribuição do valor da causa pelo autor, poderá o réu impugnar tal valor por meio de petição autônoma a ser oferecida no mesmo prazo de contestação.
- B) Na petição inicial de ação indenizatória fundada em dano moral, o autor deve sempre apresentar pedido genérico, porque a iliquidez do pedido decorre da natureza do dano sofrido.
- C) Caberá ao magistrado corrigir de ofício o valor da causa se entender que o proveito econômico perseguido pelo autor está em desacordo com o valor atribuído na petição inicial.

- D) Em ação indenizatória fundada em dano moral, o autor terá sempre interesse recursal para majorar a indenização, seja qual for o valor fixado na sentença. Pelo gabarito oficial a resposta correta consta na letra “c”.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento de cargo de **Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Pará em 2020 (CESPE)** foi exigida a seguinte questão:

Maria deseja ajuizar ação indenizatória com pedidos cumulados de dano material e dano moral contra a empresa aérea Y, em razão de cancelamento indevido de viagem ao exterior.

Nessa hipótese, de acordo com o CPC, o valor da causa será

- a) o valor do dano material apenas, porque o dano moral deverá ser requerido de forma genérica.
- b) o fixado pelo magistrado segundo seu prudente arbítrio.
- c) o indicado pelo autor, segundo critérios de equidade e proporcionalidade.
- d) o total decorrente da soma do valor pedido a título de dano moral e de dano material.
- e) o valor do maior dos pedidos realizado pela parte autora.

Pelo gabarito oficial a resposta correta consta na letra “D”.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para **Analista em Direito, em 2020 (CESPE/CEBRASPE)**, foi exigida a seguinte questão:

Considerando a situação hipotética em que Bruno ajuizou uma ação de reparação de danos em desfavor de Henrique, tendo requerido a gratuidade de justiça, julgue o item seguinte.

Caso o julgador verifique que o valor da causa é incompatível com o montante em discussão, a ação será imediatamente suspensa.

Pelo gabarito oficial a afirmativa foi considerada ERRADA.

No concurso para **Promotor de Justiça do MPE/SC, em 2021 (CESPE)**, foi exigida a seguinte questão:

Alison deixou de cumprir sua parte em obrigação de dar coisa certa firmada com Nicolas, razão por que este ajuizou ação cabível, juntando as devidas provas do incumprimento. Citado, Alison se desfez da coisa objeto da obrigação. Nicolas, então, requereu tutela provisória em caráter incidental, com a intenção de resguardar seu direito.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz das disposições do Código de Processo Civil.

“Caso verifique que o valor da causa não corresponde à coisa certa objeto da obrigação firmada entre as partes, o juiz poderá proceder à sua correção de ofício ou por arbitramento”.

Pelo gabarito oficial a assertiva foi considerada CERTA.

b) **Manifestação da vontade de realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação.**

O art. 334, CPC, prevê a designação e **realização de uma audiência de conciliação ou de mediação** antes do momento previsto para a resposta do réu.

Mas a sua realização **depende da vontade das partes**. Por essa razão, se ambas as partes manifestam vontade expressa de não participar dessa audiência, ela não se realizará (art. 334, § 4º, I, CPC). E isso pode decorrer de negócio jurídico processual ou pré-processual em que se dispense a realização desse ato.

Se há negócio jurídico pré-processual nesse sentido, cabe ao autor anexá-lo à petição inicial.

Agora, uma vez proposta a demanda e instaurado o processo, o aperfeiçoamento de um negócio jurídico no seu curso e nesses termos pressupõe que a **manifestação de vontade do autor** de realizar ou não a audiência seja apresentada **na petição inicial** (arts. 319, VII, e 334, § 5º, CPC). Caso manifeste vontade de que não se realize, nesse ato estará apresentando proposta de negócio processual para o réu no sentido de dispensar a audiência.

Mas a **ausência dessa manifestação** (do autor) não deve conduzir à determinação de emenda ou ao indeferimento da petição inicial. O seu silêncio deverá ser considerado **anuência tácita** com a realização da audiência – já que o art. 334, § 4º, I, CPC, exige que sua discordância seja expressa (DIDIER JR., 2016, p. 565).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento do **cargo de Juiz de Direito do TJSP em 2017** (Vunesp) foi considerada correta a seguinte assertiva: “o autor tem o ônus de alegar eventual desinteresse na designação de audiência de conciliação ou mediação, sob pena de ser presumido seu interesse na tentativa de autocomposição”.

► **Atenção!**

Há outra **opção** a ser feita **pelo autor** na petição inicial: pela adoção ou não do chamado **Juízo 100% Digital**.

Segundo os arts. 2º, parágrafo único, e 3º, Resolução n. 345/2020, do CNJ, o autor que optar, na petição inicial, no momento da distribuição da ação, pelo “Juízo 100% Digital”, anuirá com a prática de todos os atos processuais exclusivamente pela via eletrônica e remota, pela internet. Nesse caso, na própria petição inicial, deve **fornecer seu endereço eletrônico e número de celular** (e do **seu advogado**) para fins de realização de comunicações processuais por qualquer via eletrônica (art. 193, e246, CPC). O **réu poderá opor-se** a essa opção **até o momento da contestação**. Não se opondo, parece razoável exigir que forneça, também, seu endereço eletrônico e número de celular (assim como do seu advogado).

Uma vez oferecida a contestação, e até o momento da prolação da sentença, as partes poderão retratar-se, por uma única vez, da escolha pelo “Juízo 100% Digital”. Entretanto, “em hipótese alguma, a retração poderá ensejar a mudança do juízo natural do feito, devendo o ‘Juízo 100% Digital’ abranger todas as unidades jurisdicionais de uma mesma competência territorial e material” (art. 3º, §2º, da referida Resolução).

Mas a opção pelo Juízo 100% Digital abre as portas, também, para a escolha do órgão a que a ação será dirigida. Explique-se.

A Resolução n. 385 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de 6 de abril de 2021 (Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3843>>. Acesso em 13 jun 2021), concedeu aos tribunais o poder de instituírem “**Núcleos de Justiça 4.0**”, que são órgãos especializados em razão de uma mesma matéria, para os quais serão distribuídos processos exclusivamente eletrônicos (de acordo com o “Juízo 100% Digital”), com competência em toda a base territorial em que exerce jurisdição o próprio tribunal que a instituiu.

O tribunal, ao regulamentar os Núcleos de Justiça 4.0, facultará ao autor a escolha (irretratável), a ser exercida no momento da propositura da ação, de direcionamento da sua causa para esse Núcleo – sendo que lá, a ação será livremente distribuída entre os magistrados ali lotados (art. 2.º, §1º). O demandado, uma vez citado, poderá se opor à tramitação do processo no referido Núcleo até o momento da sua primeira manifestação nos autos (art. 2.º, §3º), na forma do art. 340 do CPC, hipótese em que o processo será remetido ao juízo físico competente indicado pelo autor, submetendo-se à nova distribuição. Na ausência de oposição do réu, ter-se-á uma anuência tácita com a opção do autor pelo Núcleo 4.0, e a competência do Núcleo de Justiça será considerada fixada por meio deste negócio jurídico processual selado entre as partes, nos termos do art.190 do CPC (art. 2.º, §6º) – seguindo sugestão de CABRAL, 2021, p. 254 ss.

c) **Requerimento de provas.**

Deve constar, ainda, na petição inicial, a indicação dos meios de prova que o autor pretende empregar para demonstrar alegações que lhe cabe provar (art. 319, VII, CPC).

Trata-se de **exigência criticada**, pela sua falta de sentido e de compatibilidade com o restante do sistema, na medida em que: o juiz pode determinar a produção de provas de ofício (art. 370, CPC) (DIDIER JR., 2016, p. 564); o autor não saberá ainda quais fatos serão controvertidos e dependerão de prova; e o autor tampouco saberá quais os limites do seu ônus probatório, na medida em que poderá ocorrer distribuição judicial e dinâmica de ônus de prova (art. 373, § 1º, CPC). Inclusive, em razão de tudo isso, na fase de saneamento, o autor será intimado para que indique meios de prova de que pretende se valer (art. 348, 350, 351 e 357, § 1º, CPC).

Logo, a ausência desse requerimento não implica qualquer tipo de preclusão, sendo sua exigência sem efeito, na medida em que o autor poderá indicar suas provas em momento posterior (DINAMARCO, 2009, p. 90; CALMON DE PASSOS, 2004, p. 195 e 196; DIDIER JR., 2017, p. 627).

Entretanto, observa-se doutrina e jurisprudência que sustentam que a regularidade da inicial pressupõe que o autor ao menos apresente um **requerimento genérico** de produção de todos os meios de prova em direito admitidos (STJ, 2.ª T., AgRg no REsp n. 1.376.551/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. em 18.6.2013, publicado no DJe de 28.3.2013; DINAMARCO, 2009, p. 386; contra NERY JUNIOR; NERY, 2006, p. 479; e GRECO FILHO, 2009, p. 109). A ausência de qualquer requerimento probatório autorizaria que o juiz presumisse a desnecessidade de provas, e promovesse um

julgamento antecipado do mérito, quando não seria possível arguir-se cerceamento do direito de defesa em grau de recurso (STJ, 3.^a T., REsp n. 406.862/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, rel p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. em 8.11.2002, publicado no DJe de 7.4.2003; NEVES, 2017, p. 609).

► **Atenção!**

A petição inicial na **ação de improbidade administrativa** deve individualizar as condutas ilícitas a um dos tipos dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade e indicar **elementos probatórios que contenham indícios da veracidade dos fatos e do dolo do agente** ou razões que justifiquem a sua impossibilidade de comprovação (art. 17, §6º, I e II), sob pena de a inicial ser indeferida, nos termos do art. 17, §6º-B, da Lei n. 8429/92, alterada pela Lei n. 14.230/2021.

► **Atenção!**

A petição inicial relativa a litígios e medidas cautelares sobre benefícios por incapacidade, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, cujo fundamento seja a discussão de ato praticado pela perícia médica federal, deverá conter, de acordo com art. 129-A, I, da Lei n. 8.213/1991 (inserido pela Lei n. 14.331/2022), além dos requisitos previstos no art. 319 do CPC (ou simplesmente em desdobramento deles): a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe; b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado; c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; e d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso.

d) **Documentos indispensáveis à propositura da demanda.**

Por fim, como último requisito de validade da petição inicial, exige o legislador (art. 320, CPC) que seja ela instruída com os **documentos indispensáveis** à propositura da demanda, que são aqueles:

- i. **substanciais**, que são exigidos por lei, a exemplo da procuração (art. 287, CPC), do laudo médico em sede de interdição (art. 750, CPC), do título executivo em demanda executiva, do ato constitutivo da pessoa jurídica que é parte (Cf. AMARAL SANTOS, 2009, p. 150; DIDIER JR., 2016, p. 565);
- ii. **fundamentais**, que se impõem porque o autor a eles se referiu na petição inicial como fundamento da sua demanda (cf. AMARAL SANTOS, 2009, p. 150).

Os documentos indispensáveis são aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito. Não se confundem com **documentos úteis**, que, se ausentes, não impedem o prosseguimento do processo, nem conduzem à sua extinção sem resolução de mérito. São documentos simplesmente importantes e até mesmo determinantes para a procedência da demanda do autor, e, pois, para uma resolução do mérito que lhe seja favorável (CALMON DE PASSOS, 2004, p. 198; MARINONI; MITIDIERO, 2016, p. 412; STJ, 4.^a T., REsp n. 1.262.132/SP, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. em 18.11.2014, publicado no DJe de 3.2.2015). Por exemplo, a certidão de casamento é indispensável para a ação de divórcio, mas o vídeo que prova o adultério seria simplesmente útil (cf., NEVES, 2017, p. 611).

Na verdade, toda prova documental deve ser produzida pelo autor no momento da propositura da demanda, instruindo a petição inicial (art. 434, CPC), sob pena de preclusão – ressaltando-se, unicamente, as hipóteses do art. 435, CPC. Mas só a ausência daquela prova documental considerada “indispensável” (substancial ou fundamental) poderá conduzir à determinação de emenda da petição inicial, no prazo de lei, sob pena de indeferimento, cf. arts. 321 e 330, IV, CPC (considerando esse vício sanável e passível de correção/emenda, STJ, 6.^a T., AgRg na PET n. RESp n. 1.125.860/MG, re. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 5. 2.2015, publicado no DJe de 20. 2.2015; STJ, 4.^a T., AgRg no EDcl no RESp n. 1.041.589/RN, rel. Min. Raul Araújo, j. 20. 6.2013, publicado no DJe de 1. 7.2013).

É possível, contudo, que essa documentação não esteja acessível ao autor no momento em que propõe a sua demanda. Em razão disso, cabe sustentar a aplicação analógica do art. 319, § 1º, CPC, de modo que se admita que o autor requeira ao **juiz** que adote as **providências necessárias** para **obter essa documentação**. Inclusive, o autor pode pleitear, na petição inicial, a exibição de documentos que estejam em poder do réu ou de terceiro (cf. art. 397, CPC, e enunciado n. 283, FPPC; DIDIER JR., 2017, p. 628; admitindo que o juiz requisite tais documentos de ofício ou a requerimento, com fundamento em seus poderes instrutórios, STJ, 6.^a T., AgRg no RESp n. 492.868/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. em 11.12.2013, publicado no DJe de 7.2.2013).

► Atenção!

São considerados **documentos indispensáveis** para instruir a petição inicial relativa a litígios e medidas cautelares sobre **benefícios por incapacidade**, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, cujo fundamento seja a discussão de **ato praticado pela perícia médica federal**, na forma do art. 129-A, II, da Lei n. 8.213/1991 (inserido pela Lei n. 14.331/2022): a) comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública; b) comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade; c) documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa.

2.4. Quadro sinótico

REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL		
Requisitos Subjetivos	Relativos às partes, ao advogado ou ao juízo	- Indicação do juízo - Qualificação das partes - Presença e assinatura de advogado, defensor ou MP
Requisitos Objetivos	Relativos à causa de pedir ou ao pedido	- Presença, clareza e completude da causa de pedir - Presença, clareza, certeza, liquidez e concludência do pedido
Requisitos Formais	Relativos às formalidades legais	- Atribuição de valor à causa - Manifestação de vontade de realização ou não da audiência de conciliação/mediação - Requerimento de provas - Documentos indispensáveis



TEORIA GERAL DOS RECURSOS

1. MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

O sistema de meios de impugnação das decisões judiciais é construído a partir da conformação de dois valores: a **justiça** e a **segurança jurídica (com celeridade)**.

De um lado, há a preocupação em se garantir o controle e revisibilidade das decisões judiciais, assegurando-se sua justiça e regularidade; de outro, volta-se a atenção para a necessidade de que o processo não se prolongue indefinidamente em busca disso, que haja um fim para a discussão, com uma duração razoável do processo e preservando-se a segurança jurídica (BARBOSA MOREIRA, 2003, v. 11, p. 225).

É a partir daí que se constrói um sistema de meios de impugnação das decisões judiciais, que trata do poder de impugnar as decisões, os remédios possíveis, e o cabimento de cada um deles (BARBOSA MOREIRA, 2003, v. 11, p. 225).

No ordenamento jurídico brasileiro, existem **três meios de impugnação das decisões judiciais**, sendo eles:

- a) o **recurso**, que é o meio de impugnação da decisão utilizado **dentro do mesmo processo** em que a decisão foi proferida, mantendo-se o estado de litispendência, a ex. da apelação, do agravo de instrumento e do recurso extraordinário;
- b) a **ação autônoma** de impugnação da decisão judicial, que já se distingue por conduzir à instauração de **um processo novo**, diferente daquele em que a decisão foi proferida, a ex., da ação rescisória, *querela nullitatis* e da reclamação (NERY JR, 2000, p. 199; preferindo enquadrá-las como sucedâneos externos, NEVES, 2015, p. 657e 666); e, por fim,
- c) o **sucedâneo recursal**, que **é o meio de impugnação da decisão que se define por exclusão, mais especificamente por não ser recurso nem ação, a ex.; do pedido de reconsideração, da suspensão de segurança e da remessa necessária** (assim, ASSIS, 2017, p. 1.024 e 1.025; DIDIER; CUNHA, 2017, p. 108, ainda que colocando a remessa necessária como recurso; exclui a suspensão de segurança, por não promover reforma ou invalidação da decisão, RODRIGUES, 2017, p. 16).

2. CONCEITO DE RECURSO

Assim, o **recurso** pode ser definido como um **remédio voluntário** de impugnação de uma decisão judicial, dentro do **mesmo processo** em que foi prolatada, e que tem a aptidão de conduzir à sua **reforma, invalidação, esclarecimento ou integração** (BARBOSA MOREIRA, 2003, v. 11, p. 233). Entretanto, é possível e recomendável decompor esse conceito para melhor compreendê-lo.

Em primeiro lugar, diz-se que o recurso é um **“remédio voluntário”**, tendo em vista que é um ato de vontade, mais especificamente, um ato de postulação de uma tutela jurisdicional revisora praticado por iniciativa do interessado – colocando-se, assim, como manifestação do princípio dispositivo.

► Atenção!

Didier e Cunha discordam. Entendem que recurso pressupõe **“provocação” de reexame e “impugnação” da decisão**; a provocação sempre será voluntária (nem que seja por impulso do juiz, como na remessa necessária), já a impugnação pode ser voluntária e compulsória (como é na remessa necessária, colocada como espécie recursal, quando a impugnação é por força de lei) (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 108 e 109).

Em segundo lugar, diz-se que o recurso é utilizado dentro do **mesmo processo** em que a decisão é proferida, sem gerar um processo novo, na medida em que só prolonga seu estado de litispendência. Trata-se de um passo a mais rumo à instância revisora (NERY JR, 2000, p. 178).

Em terceiro e último lugar, coloca-se o recurso como esse remédio apto a ensejar a **revisão da decisão** impugnada, com sua reforma, invalidação, esclarecimento ou integração. Abrange o direito a uma nova prestação jurisdicional, de natureza revisora, que, uma vez exercitado, desencadeia um procedimento recursal voltado para o seu oferecimento (só visualiza esse direito prestacional, NERY JR, 2000, p. 184).

► Atenção!

Didier e Cunha, na linha do Aderbal Torres de Amorim, entendem que o **direito de recorrer é potestativo** (“direito formativo gerador”, AMORIM, 2005, p. 19). O direito de recorrer, dizem, é conteúdo do direito fundamental de ação (DIDIER, CUNHA, 2017, p. 108).

► Atenção!

Diretamente relacionado aos recursos, encontra-se o **princípio do duplo grau de jurisdição**. Não está consagrado expressamente na Constituição de 1988, nem o estava nas anteriores (salvo a de 1824), não havendo um conceito jurídico positivado para ele. Assim, diz-se, em doutrina, que, de acordo com esse princípio, a justa solução da causa depende de exames sucessivos, por novos julgadores (em regra), mais experientes, com novas reflexões (BARBOSA MOREIRA, 2003, v. 5, p. 237). Garante-se, assim, a possibilidade de reanálise da decisão proferida, a ser realizada por um órgão jurisdicional (diferente ou não, na verdade), a partir da manifestação de inconformismo de um sujeito interessado (parte, MP ou terceiro) (NERY JR, 2000, p. 43). Ou seja, é o direito à oportunidade de um novo julgamento.

O art. 5.º, LV, da CF, assegura a todos o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes. Não há, contudo, previsão expressa do duplo grau no texto constitucional. A despeito disso, há quem o visualize como um **princípio constitucional implícito** (assim, DIDIER; CUNHA, 2020, p. 124; contra, BARBOSA MOREIRA, 2003, v. 5, p. 237; só o vendo como “diretriz estabelecida pela Carta Magna”, RODRIGUES, 2008), que se colocaria como decorrência do próprio **art. 5.º, LV, CF**, que assegura o direito ao contraditório e **todos os “recursos”** a ele inerentes (inclusive outros meios de impugnação das decisões judiciais); do **Pacto de San José de Costa Rica** (Convenção Americana de Direitos Humanos), art. 8.º, 2, h, que prevê o direito de recorrer no processo penal, com a possibilidade de restrições no processo civil (DIDIER; CUNHA, 2020, p. 124); do **Estado Democrático de Direito**, que assegura o controle interno dos atos estatais, dentro do próprio Judiciário, normalmente por órgãos hierarquicamente superiores; do **devido processo legal**, enquanto garantia de contenção do arbítrio do julgador (NERY JR, 2000, p. 43), que inibe o excesso ou abuso de poder; e, enfim, da **estrutura hierarquizada do Judiciário** prevista da Constituição, que prevê tribunais com **competência recursal**, embora regulamente e delimite as possibilidades de uso de recursos, assegurando, também, a duração razoável e segurança jurídica.

Não é, contudo, garantia absoluta, podendo haver: i) outros princípios que a ele se oponham (ex.: duração razoável) e justifiquem restrições; ii) leis infraconstitucionais que limitem ou eliminem o cabimento de recursos (ex: proibir apelação nas causas de alçada do art. 34, Lei n. 6.830/1980) – salvo recursos previstos na própria CF, que não estariam sujeitos a isso (ex.: ROC, art. 102, II, e 105, II, CF); iii) a previsão de competência originária de tribunal para julgamento de causa, não se admitindo cabimento de recurso que devolva amplamente o reexame da matéria (NERY JR, 2000, p. 47); bem como iv) a admissibilidade do julgamento direto e imediato do mérito da causa pelo tribunal, quando não ocorreu em instância inferior (art. 1.013, § 3º, CPC) ou arguição de **questões novas em grau de recurso** (art. 1.014, CPC) (DIDIER; CUNHA, 2020, p. 124-128).

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para provimento no **cargo de Titular de Serviços de Notas e de Registros – TJ/MT, em 2015**, sobre o “direito recursal”, foi considerada errada a seguinte assertiva: “o duplo grau de jurisdição é uma regra absoluta no processo civil brasileiro”.

Observe-se que o examinado colocou o duplo grau como “regra” e, não, como princípio.

Além disso, no concurso para provimento no **cargo de Titular de Cartórios do TJ/MG, em 2017** (CONSUPLAN), foi considerada errada a seguinte assertiva: “O princípio do duplo grau de jurisdição não admite que o recurso contra sentença proferida por juiz de primeiro grau seja apreciado por órgão recursal formado por grupo de juízes de primeiro grau”. A incorreção da assertiva se percebe quando se considera o cabimento de recurso inominado contra sentença de juiz de primeiro grau no sistema dos Juizados Especiais perante Turmas Recursais formadas por juízes de primeiro grau.

3. OBJETO DO RECURSO

No que se refere ao objeto do recurso, **ato judicial sujeito a recurso** é a **decisão judicial**.

A decisão judicial é o ato pelo qual o juiz resolve questões dentro do processo, sejam elas incidentais (controvérsias fático-jurídicas) ou principais (pedidos). As decisões são recorríveis.

São irrecuríveis os despachos, atos judiciais de mera movimentação processual, e os atos praticados pelo escrivão por delegação judicial, como a juntada e a vista obrigatória (arts. 152, VI, 203, **§§** 3.º e 4.º, e 1001, CPC, e art. 93, XIV, CF) – podendo estes últimos ser revistos pelo próprio juiz mediante provocação (DIDIER; CUNHA, 2020, p.133).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento no **cargo de Advogado da SAAE de Barra Mansa, Rio, Bio, em 2016** (CESPE), foi considerada errada a seguinte assertiva: “São cabíveis recursos dos despachos”.

A decisão judicial pode ser impugnada no todo ou em parte (art. 1.002, CPC).

O **recurso total** é aquele que impugna “todo o conteúdo impugnável da decisão”, i.e., todos os capítulos desfavoráveis para a parte, senão os que são passíveis de impugnação (BARBOSA MOREIRA, 2003, p. 252).

Já o **recurso parcial** é aquele que impugna só uma parte do conteúdo impugnável da decisão, i.e., uma parcela dos capítulos que são passíveis de impugnação, por opção do recorrente (limitação é voluntária), cf. arts. 1002 e 1.013, § 1º, CPC (BARBOSA MOREIRA, 2003, p. 252).

A parte não impugnada (se independente do restante) transita em julgado e fica acobertada pela coisa julgada parcial (ex.: o recurso é interposto para discutir o capítulo que condena nos honorários advocatícios, de modo que todo o resto da decisão faz coisa julgada parcial). O trânsito em julgado parcial não ocorrerá se o capítulo não impugnado for dependente do capítulo impugnado (ex.: capítulo acessório sobre verba sucumbencial não preclui, se o vencido só recorre do capítulo principal que condena no pagamento de uma indenização) (cf. sobre coisa julgada parcial, PIMENTEL, 2008, p. 15; Súmula n. 100, II, TST).

Quando interposto recurso parcial que só impugna capítulo principal, considera-se abrangido e implícito no pedido recursal o capítulo acessório (ex.: juros, correção monetária e verbas sucumbenciais) (BARBOSA MOREIRA, 2003, p. 355).

Por fim, observe-se que, se a parte interpõe recurso com pedido indeterminado, não especificando a parte impugnada da decisão, costuma-se afirmar que o recurso deverá ser considerado total (BARBOSA MOREIRA, 2003, p. 352 e 353). Entretanto, soa muito mais como hipótese de inépcia da peça recursal, que dificulta a atuação do recorrido e do tribunal, comprometendo o contraditório, a boa-fé e a cooperação.

Importante, agora, analisar a passagem do recurso, enquanto ato jurídico de postulação, pelo plano de validade (com a análise dos seus requisitos de admissibilidade) e pelo plano de eficácia (com estudo dos efeitos que pode produzir).

4. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DE MÉRITO

4.1. Generalidades

O recurso é o ato postulatório de uma prestação jurisdicional revisora da decisão impugnada. E, como todo ato de postulação, veicula um pedido, individualizado por uma causa de pedir (o mérito do recurso, analisado em item posterior).

Submete-se, dessa forma, a um juízo de admissibilidade e de mérito.

O **juízo de admissibilidade** é o exame do **preenchimento** (ou não) dos **requisitos de admissibilidade** do recurso.

Acaso **não preenchidos** esses requisitos de admissibilidade, o recurso será **inadmitido**, quando poderá ser declarado “não conhecido” ou “não recebido” pelo órgão competente.

Entretanto, uma vez **preenchidos** esses requisitos, o recurso será **admitido**, podendo ser declarado “conhecido” pelo órgão competente que poderá, só então, adentrar no exame do seu mérito (pedido e causa de pedir recursal, conteúdo da postulação).

No **juízo de mérito**, o recurso poderá ser **acolhido**, para “dar-lhe provimento” ou julgá-lo “procedente”; ou poderá ser **rejeitado**, para “negar-lhe provimento” ou julgá-lo “improcedente”.

O juízo de admissibilidade é sempre, assim, prévio e preliminar ao juízo de mérito. É uma barreira a ser ultrapassada para que se chegue ao juízo de mérito. Só o juízo de admissibilidade positivo permite o juízo de mérito (BARBOSA MOREIRA; 2003, p. 261; DIDIER; CUNHA, 2020, p. 142).

Visto, assim, o conceito do juízo de admissibilidade e de mérito, resta definir seu sujeito (órgão competente para fazê-lo) e seu objeto (quais são os requisitos de admissibilidade e o conteúdo do mérito).

4.2. Sujeitos: órgãos *a quo* e *ad quem*

Na interposição do recurso e na realização do juízo de admissibilidade e de mérito sobre ele, podem estar envolvidos dois órgãos jurisdicionais: o órgão *a quo* e o órgão *ad quem*.

O órgão ***a quo*** é o órgão de interposição do recurso, que é o prolator da decisão recorrida.

O órgão ***ad quem*** é o órgão julgador do recurso, normalmente um órgão ou tribunal diverso.

Por exemplo, no caso da apelação contra sentença, o juízo de primeira instância é o órgão *a quo*, que prolatou a decisão, e perante o qual o recurso será interposto; mas o tribunal de justiça ou tribunal regional federal é o órgão *ad quem*, que ficará responsável pelo julgamento do recurso (juízo de admissibilidade e de mérito).

4.4. Quadro sinótico

Por fim, tudo isso pode ser bem sintetizado no quadro sinótico abaixo:

	SUJEITOS	OBJETO		RESULTADO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE	Órgão ad quem (órgão de julgamento) – só excepcionalmente admite-se um juízo de admissibilidade provisório do órgão a quo, i.e., órgão de interposição (ex.: recurso especial e extraordinário, embargos de declaração).	Requisitos intrínsecos (existência do poder de recorrer) e extrínsecos (modo de exercício do poder de recorrer) de admissibilidade		Não preenchidos, inadmissão ou não conhecimento. Preenchidos, admissão ou conhecimento, quando pode passar para juízo de mérito.
JUÍZO DE MÉRITO	Órgão ad quem (órgão de julgamento) – mas é possível que se concentre não só juízo de admissibilidade como de mérito no órgão a quo, de interposição (ex.: embargos de declaração e embargos infringentes de alçada).	Pedido de reforma	Error in iudicando	Provido (procedente) ou improvido (improcedente), com juízos rescindente, saneador ou substitutivo.
		Pedido de invalidação	Error in procedendo	
		Pedido de integração	Omissão	
		Pedido de esclarecimento	Contradição ou obscuridade ou erro material	